



Информационные технологии в юридической деятельности

Введение в LegalTech

Севрюков С.Ю.
19.02.2025

Предпосылки



Основная задача и роль юриста – работа с информацией

- Юридическая деятельность – интеллектуальная и процедурная (последовательная) деятельность

Юридическая логика и язык права требовательны и строги

- Строгость и структурированность это плюс, но конструкции могут быть сложные – для человека это минус

Практически весь информационный обмен – текст (нормы, договоры, акты и т.д.)

- К сожалению не весь текст написан с соблюдением правил юридической логики и языка права – человек это упускает (пропускает), а машина нет

Информационные технологии – технологии работы с информацией

- Сбор, хранение, обработка текста, информационный поиск

Юридический и технологический базисы делают возможными алгоритмизацию права и автоматизацию процессов, выполняемых юристами



Мотивация автоматизации

Освободиться от рутины

- Автоматизация берет на себя повторяющиеся, предсказуемые задачи, экономя ваше время и силы

Повысить точность

- Программы минимизируют риск ошибок, связанных с человеческим фактором (опечатки, пропуски, невнимательность)

Ускорить процессы

- То, что раньше занимало часы, теперь может быть выполнено за минуты

Улучшить качество работы

- Освободившееся время можно посвятить более глубокому анализу, разработке стратегий, общению с клиентами

Снизить издержки

- Автоматизация может привести к сокращению расходов на персонал, бумагу, хранение документов

Логика автоматизации



Стандартизация	Пример: вместо того, чтобы каждый раз вручную составлять исковое заявление о взыскании задолженности, можно создать шаблон, в который автоматически подставляются данные из базы данных.
Идентификация "узких мест"	Пример: юристы тратят много времени на поиск информации в разных источниках. Решение: внедрение системы, которая автоматически собирает и анализирует информацию из разных баз данных.
Выбор подходящего инструмента	От корректности выбора зависят не только преимущества, но и риски
Поэтапное внедрение	Важен процесс адаптации юристов к изменениям, юриспруденция и люди, работающие в этой области, консервативны
Обучение и поддержка	После внедрения средств автоматизации начнут меняться процессы, результаты будут зависеть от корректности работы средств автоматизации и пользователей

Логика синергии областей _Tech



FinTech

- взаимоотношения с деньгами легче, быстрее, надёжнее

RegTech

- решение проблем регулирования и соответствия

LawTech

- использование технологий для клиента юр. услуг

LegalTech

Логика эволюции – LegalTech 1.0-3.0



Oliver R. Goodenough Professor of Law and the Director of the Center for Legal Innovation, Vermont Law School

В 2015-м году Оливер Р. Гуденоф полагал:

1.0 – это сохранение модели

юридической деятельности,

но улучшение возможностей поиска информации

(за счёт её сбора и структурирования).

Классический пример – СПС



2.0 – замена человеческого труда машинной
обработкой с использованием
технологий Больших данных и
машинного обучения,
упрощение коммуникации между потребителями и
поставщиками юридических услуг

3.0 – изменение самой системы, машиночитаемость (права, документов)

Представленная оценка имеет корреляцию с общим переходом от автоматизации к ЦТ и согласуется с эволюцией ИС



2.0 – замена человеческого труда машиной, упрощение коммуникации между потребителями и поставщиками юридических услуг

3.0 – изменение самой системы, машиночитаемость (права, документов)

Что может быть
между 2-м и
3-м этапом?

Тренды



Цифровизация со стороны государства – мощный драйвер развития LegalTech в РФ

Электронное правительство

Цифровая экономика

Рост объёма открытых данных –

«Желанная пища» для искусственного интеллекта

Тренд на прецедентность

Алгоритмизация права

Правовые процедуры, цифровизация правовых процедур

Эффект масштаба – ПО в отличие от человека легко масштабируется

Не надо стоять в очереди, не надо арендовать офисы, не надо заводить бумажный склад

Доверие граждан к интернет-сервисам часто выше, чем к специалистам в лице человека

Тысяча лайков важнее степени, можно обратиться в любой момент, нет личной неприязни



2.0 – замена человеческого труда машиной, упрощение коммуникации между потребителями и поставщиками юридических услуг

3.0 – изменение самой системы, машиночитаемость (права, документов)

Что может быть между 2-м и 3-м этапом?

Что останавливает переход к 3-му этапу?

Сдерживающие факторы



Цифровая грамотность

- Аналогия: мобильные приложения банков и пожилые люди

Высокая стоимость технологий и специалистов

- Всё что выше и больше прототипа может потребовать высоких затрат на оплату труда и средства эксплуатации

Отсутствие необходимых норм

- Например, задержки в цифровизации нотариата (по сравнению с другими странами)

Отсутствие уникальных и неизменных идентификаторов объектов и субъектов

- Для построения цифрового двойника субъекта или объекта и цифровизации процессов, связанных с ним, нужны непротиворечивые идентификаторы

Ограниченный доступ к правовой информации

- Из-за наличия ПДн в юридических документах
- Консервативность и защита собственных интересов (юристами)



2.0 – замена человеческого труда машиной, упрощение коммуникации между потребителями и поставщиками юридических услуг

3.0 – изменение самой системы, машиночитаемость (права, документов)

Что может быть между 2-м и 3-м этапом?

Что останавливает переход к 3-му этапу?

Могут ли существовать одновременно классическая и инновационная правовые системы?



Классификация по принципу внедрения и влияния

Вспомогательные

- Автоматизируют рутинные этапы процессов, не меняя их сути. Справочные системы (Гарант), шаблоны документов (LegalZoom)

Замещающие

- Заменяют человеческое участие в конкретных задачах (например, проверка договоров). Роботы для due diligence (Kira Systems), чатботы (DoNotPay)

Прогнозные

- Используют данные для предсказания исходов (например, судебных решений), анализа правоприменения

Трансформирующие

- Меняют саму логику юридических процессов или создают новые форматы услуг. Блокчейн-контракты (OpenLaw), NFT, DAO

Классификация решений



Автоматизация

Процессов юр.
департамента или
фирмы

Учёта рабочего
времени, календари

Управление делами и
клиентами

Биллинг и счета

Работа с документами

Конструктор
документов

Хранение и обмен
документами

СЭД

Анализ и
классификация
документов

Справочно-правовые и аналитические системы

СПС

Анализ текстов
судебных решений,
судов, судей, юристов и
юр. фирм

Предсказание и
аналитика

Взаимодействие

Поиск юриста

Автоматизированные
консультанты

Дистанционная юр.
Поддержка

Интеллектуальные агенты
(боты)



Ограничение на «полный автомат»

- *Пример: вынесение приговора в уголовном деле. LegalTech может помочь судье (анализ практики, поиск прецедентов), но решение всегда остается за человеком*

Приоритет «вспомогательным» инструментам, «Человек в цикле» (Human-in-the-loop)

- *Пример: система анализа договоров выявляет риски, но юрист сам решает, как на них реагировать*

Автоматизация рутины с «ручным контролем»

- *Даже в рутинных процессах (составление типовых документов) важен контроль со стороны человека. Юрист должен проверять результат работы программы, чтобы избежать ошибок и связанных с ними последствий*

Анализ рисков

- Перед внедрением LegalTech-решения проводится анализ юридических рисков: какие ошибки может допустить программа, к каким последствиям это может привести, кто будет нести ответственность.
- Если программа оперирует с персональными данными (особенно с биометрическими), то требования возрастают в разы из-за высоких штрафов и рисков исков о моральном вреде

Изменение должностных инструкций

- Следует внести изменения относительно обязанностей проверки выдаваемых результатов и пределов применения автоматизированных решений



Jeffit

Сервис для полноценного управления юридической командой: CRM и маркетинг, управление проектами, биллинг и личный кабинет заказчика. Jeffit организует ведение дел, автоматически загружает информацию по судебным делам и контрагентам, помогает распределять работы и управлять загрузкой юристов, контролирует сроки, делает удобным общение по проектам с клиентами, учитывает потраченное время и рассчитывает стоимость услуг и рентабельность ваших направлений.

Аналоги: Case.One, XSUD

<https://jeffit.ru/>

изменено 12:18 ✓

Найти LegalTech сервис или решение

Опубликуй в комментарии карточку

- Снимок экрана
- Краткое описание
- Ближайшие аналоги
- Ссылка на сайт

Оцени решения, предложенные другими

Остались вопросы?



?

s.sevryukov@spbu.ru